

Số: 93/2026/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế
và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao
đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Cà Mau**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đường bộ số 35/2024/QH15;

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ; Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chõ hành khách và xe ô tô;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác (đường tỉnh, đường đô thị, đường xã, đường thôn) thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân xã, phường (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) trên địa bàn tỉnh Cà Mau, theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác (đường tỉnh, đường đô thị, đường xã, đường thôn) thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công nút giao.

Điều 3. Thẩm quyền chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công nút giao

1. Sở Xây dựng chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường tỉnh và các tuyến, đoạn tuyến đường được cấp có thẩm quyền giao quản lý.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường xã và các tuyến, đoạn tuyến đường được cấp có thẩm quyền giao quản lý.

Điều 4. Trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế nút giao

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân (chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao) có nhu cầu đầu nối vào hệ thống đường địa phương đang khai thác gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Quyết định này (nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc hình thức phù hợp khác) để được xem xét chấp thuận thiết kế. Thành phần hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao (bản chính hoặc biểu mẫu điện tử) theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

b) Hồ sơ thiết kế nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác (bản chính, bản sao có chứng thực, bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc, bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính, bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu), bao gồm: thuyết minh thiết kế, bản vẽ thiết kế nút giao đầu nối và bản vẽ hoàn trả kết cấu hạ tầng đường địa phương; văn bản hoặc quyết định chấp thuận vị trí đầu nối vào đường địa phương đang khai thác; trừ vị trí đầu nối không phải chấp thuận theo quy định tại Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

c) Một trong các văn bản sau để xác định chủ đầu tư đầu nối: Văn bản giao làm chủ đầu tư nút giao đầu nối, hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định

duyet dự án đầu tư đường nhánh đấu nối vào đường địa phương đang khai thác (bản chính, bản sao có chứng thực, bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc, bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính, bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

d) Số lượng 01 (một) bộ.

2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì có văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; trường hợp không chấp thuận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân bằng bản giấy và bản điện tử hợp lệ; tích hợp trên VNeID.

4. Nếu quá thời hạn 18 tháng kể từ ngày ban hành văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác mà chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ đề nghị cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác theo quy định tại Điều 5 Quyết định này hoặc có thay đổi về quy mô nút giao đấu nối so với hồ sơ thiết kế đã được chấp thuận thì phải thực hiện lại thủ tục chấp thuận thiết kế nút giao theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 5. Trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân (chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao) có nhu cầu đấu nối vào hệ thống đường địa phương đang khai thác gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Quyết định này (nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc hình thức phù hợp khác) để được xem xét cấp phép thi công nút giao. Thành phần hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp phép thi công nút giao (bản chính hoặc biểu mẫu điện tử) theo mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

b) Thuyết minh và bản vẽ biện pháp tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác; biện pháp bảo đảm giao thông đường bộ khi thi công xây dựng nút giao đấu nối (bản chính, bản sao có chứng thực, bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc, bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính, bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

c) Số lượng 01 (một) bộ.

2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy phép thi công nút giao đấu nối theo mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, trường hợp không chấp thuận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân bằng bản giấy và bản điện tử hợp lệ; tích hợp trên VNeID.

4. Thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương đang khai thác:

a) Đối với nút giao đầu nối thuộc dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hiệu lực của giấy phép thi công nút giao đầu nối bằng tiến độ thực hiện dự án.

b) Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này, thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công đầu nối không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp phép thi công nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác.

c) Hết thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công mà chưa hoàn thành thi công nút giao đầu nối vào đường địa phương đang khai thác thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục cấp phép.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026.

2. Quyết định số 64/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh Cà Mau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các nút giao đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thiết kế nút giao trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện bước tiếp theo (cấp phép thi công nút giao) theo quy định tại Điều 5 Quyết định này.

2. Các nút giao đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thi công trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành thi công nút giao đầu nối trong thời hạn cấp phép. Trường hợp hết thời hạn thi công trong giấy phép mà chưa hoàn thành thi công nút giao thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục cấp phép theo quy định tại Điều 5 Quyết định này.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính theo Quyết định này.

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường: Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý được biết, thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục KTVB&TCTHPL - Bộ Tư pháp (kiểm tra);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BTT UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND các xã, phường;
- Công TTĐT tỉnh (đăng tải);
- Phòng: NN-XD (Đ388/5);
- Lưu: VT, TH270/5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

